企业顾问服务合同

甲方名称：佛山市领晟商贸有限公司
信用代码：91440605MA7G6UGG1X
注册地址：佛山市南海区桂城桂平中路 65 号鸿晖都市产业新城 2 幢 817 房
联系电话：15017743421
电子邮箱：

乙方名称：佛山市钜铭商务资讯服务有限公司
信用代码：91440605782023871F
注册地址：佛山市南海区桂城南三路 11 号 3 号楼 D611 室
联系电话：+86 757 86329911
电子邮箱：198@gogo198.net

一、专用条款

1. 委托事项

1.1 甲方是经中国市场管部门许可设立的有限责任企业，从事市监部门许可的一般经营项目及相关职能部门前置许可业务与后置备案业务；乙方系为企业在推动合规经营和持续发展基于监管法规、财税风险、对外贸易、劳动关系、社会责任等多方面提供综合性、独立性和技术性的解决方案与服务实施。

1.2 甲方应因自身经营需要委托乙方为其提供双方约定的专项顾问服务，乙方接受甲方的委托，同意为甲方提供相应专项顾问服务，为甲方实施合规经营、防控风险与持续发展提供相应的顾问服务及或解决方案。

1.3 若非双方另行约定，乙方不对甲方关联企业连带提供相应专项顾问服务。

2. 服务约定

2.1 专项顾问服务的约定

a. 甲方因应自身经营需要，基于本合同项下，适时与乙方另行约定具体专项顾问服务内容及相应顾问费用标准与结算事宜。

b. 双方另行约定的具体专项顾问服务内容可同时一项或以上，相关顾问服务的提供，乙方仅基于双方约定的甲方所属行业或所营业务涉及的法律法规、监管要求、行业俗定下提供。

c. 若非双方另行约定，具体专项顾问服务自双方约定日起，服务时限应于壹年或以上。

2.2 专项顾问服务的提供

a. 乙方就双方上述约定的专项顾问服务，基于甲方所属行业与所营业务涉及的法律法规、标准约定等规范与行业政策法规下，对甲方现行经营管理、业务运营等实施合规审查、论证分析，并限时向甲方提出合规性的营运建议、风险提示及或解决方案，协助甲方据此实施经营管理及或业务运营策略的调整；

b. 乙方就双方上述约定的专项顾问服务，应甲方要求：

- 为甲方生产、经营、管理方面重大决策提供的合法性、可行性的风险预测、方案对策、法规依据及或建议意见；
- 通过网络即时通讯、线下面见会谈等方式，向专项顾问服务涉及的甲方员工阐述顾问服务的法律风险、司法实践、参考经验、方案详情、实施细则，为甲方阐释业务的合规性提供配套服务；

- 为甲方与行政机关、监管机构、社会组织接触或会谈时，配套就专项顾问服务提供必要的解释、意见或说明等支撑；
- 为甲方实施合规经营管理及或业务运营策略调整，推荐与委托具备法定资质、业务备案或经营许可的第三方包括但不限于个人、企业、组织提供包括但不限于法务、税务、工商、审计、关务、认证等专业代理服务，代理服务若非双方另有约定则由乙方代为联系与委托、相应的代理服务费用可与本合同项下的服务费用由乙方代收代付。

c. **若非甲方额外付费及提出要求，乙方提供的上述专项顾问服务不包括：**

- 对甲方的人力资源管理工作，在签署、变更、解除劳动合同过程中，乙方对方案设计、合同审查、人员约谈、争端解决等事项，提供劳动法律服务；
- 为甲方审核、修改、起草合同，对甲方收到的交易方或合作方提供的合同进行审核、提出修改意见或建议；
- 其他服务，包括但不限于：（a）法律咨询服务，提供的方式包括口头解答答辩、出具法律意见书、应邀参加甲方的专题会议就相关事项发表法律意见等；（b）协助甲方拟订对外函件、通知等法律文书；（c）协助甲方完善规章制度设立、建立健全法律资料库、培养其法律事务人员；（d）以甲方法律顾问名义作授权声明；（e）为甲方在经济活动中做代收代付业务。

3. 双方权责

3.1 甲方权责

a. 就乙方提供的约定专项顾问服务，甲方有权拒绝向乙方提供非必要的企业经营信息，包括往来文件、企业数据、商业秘密等，及或谢绝乙方参与企业特定的经营、生产、管理等活动与对外联系。

b. 甲方可就乙方协助其实施合规经营管理及或业务运营策略调整推荐的第三方代理服务予以否定及或自行联系，但需与乙方说明原由并确保自行联系的服务代理知悉、理解乙方提出的合规解决方案或建议，否则，乙方可对有关服务代理不予对接。

c. 甲方可就乙方的合规方案或建议提出不多于 50%的修订或调整。有关修订或调整需符合法律法规、行业监管、标准约定等规定。

d. 甲方有权就乙方提出的合规方案或建议，基于自身经营情况暂缓、终止或折中采纳与实施。

e. 甲方有义务为乙方提供约定专项顾问服务提供必要的支撑，包括提供乙方所需文件、数据及行业资讯、组织员工与乙方联系沟通与对接实施等。

f. 甲方应确保向乙方提供的信息均为真实、准确、完整，所提供的资料、文件、证据均真实可靠，复印件及复制品与其原件完全一致。甲方保证不向乙方隐瞒、虚构任何事实；乙方及或第三方代理服务机构在审核原

始凭证及其他资料时，按国家法律法规及各项制度的规定和要求执行。乙方需要甲方进行原始凭证的更正、补充时，甲方应及时予以更正、补充，否则造成的一切后果均由甲方负责。

g. 甲方依据专项顾问服务的另行约定适时及依时提供的原始凭证及其他资料，乙方及或第三方代理服务机构将妥善保管，完成有关专项顾问服务或年度服务执行后，上年度或已经完成专项服务的资料将退回甲方自行保管。乙方及或第三方代理服务机构可就有关服务的委托与执行另行向甲方收取资料处理及或保管费用，具体以双方另行约定为准。

h. 甲方应该对相关委托事项进行独立判断和决策。甲方根据乙方出具的意见、建议、方案而进行决策导致的损失，非因乙方的失职行为，乙方不对此承担责任；

i. 无论何种情况，甲方向乙方及或第三方代理服务机构及人员提出的要求均不得违反法律法规、执业道德和纪律的规定；

j. 因甲方不能按本条第 f 款要求报送资料导致乙方及或第三方代理服务机构不能按规定的时间完成甲方各项法定事项的操作、申报、办理、变更等或因甲方提供不真实的原始资料、隐瞒真实情况、触犯税收法律、法规，导致受到有关部门处罚或追究法律责任的，由甲方自行承担全部责任，概与乙方及或第三方代理服务机构无关。

k. 对甲方之业务，乙方仅提供辅助性顾问服务，甲方应确保其业务不得触犯法律强制性规定及对自身经营负最终决策与主体责任。

3.2 乙方权责

a. 就本合同履行过程中，乙方可根据顾问服务的需要，指派乙方相应的顾问、顾问助理、顾问秘书处理与本合同项下双方约定专项顾问服务有关事务，包括但不限于：联系沟通、文件往来、调研分析、方案拟定、意见起草、服务交付、实施支撑等。

b. 在本合同履行过程中，如服务与顾问人员辞离或因其他原因乙方无法继续提供本合同下双方约定的委托事项，经甲方同意，乙方可另行指派其他顾问机构或个人代理。甲方要求解除本合同的，在合理认定顾问费用的情况下，应当办理解除本合同的手续。

c. 乙方应指派专业胜任的人员处理甲方委托事项，按照行业公认的业务标准和道德规范，勤勉尽责地为甲方提供高效优质的顾问服务；乙方顾问人员应当遵守执业道德和执业纪律，维护甲方的最大利益；

d. 乙方在完成听取甲方需求陈述、获取甲方文件数据后，应当尽快完成委托事项，并向甲方及时通报工作进度，期间，乙方人员不得超越甲方授权行事；

e. 乙方在受托期间不得接受第三方针对甲方或结果可能损害甲方利益的委托

f. 乙方应该对甲方的业务单独建档，并保存完整的工作记录，乙方应当保守甲方的商业秘密和/或个人隐私。

4. 合同期限

4.1 若非双方另有约定，本合同自生效日起壹年内有效，合同到期后，若双方未书面提出解除，且乙方继续为甲方提供服务且甲方如约足额支付有关服务费用的，双方同意视作本合同自行顺延壹年；如此类推，直到合同一方或双方书面提出解除、或甲方未依时及或足额支付应付服务费用，双方将视作本合同自然解除。

4.2 双方基于本合同项下另行约定的合同附件或补充合同文件，有效期限与上述本合同期限的执行条款相同，不受本合同的解除而失效，且与本合同具同等法律效力与合同约束。

5. 合同费用

5.1 本合同约定的服务费用包括：

a. 双方另行约定，由甲方依据约定向乙方支付的顾问服务费用

b. 依据本合同约定，乙方为甲方实施合规经营管理及或业务运营，推荐与委托的第三方代理服务机构由乙方代收代付的代理服务费用，费用具体标准以双方另行确认为准。

5.2 本合同约定的服务费用不包括：

a. 乙方因提供顾问服务所需的差旅费用、会务费用、信息费用。有关费用将由双方事前确认、乙方事后据实向甲方列支。

b. 乙方及或甲方委托第三方代理服务机构提供代理服务期间代支付的第三方服务费用及或行政税费，有关费用将由代付者向甲方据实列支。

5.3 上述合同费用，甲方应依据与乙方或第三方代理服务机构的另行约定，依时足额向乙方支付或代付，逾期支付，乙方及或第三方有权按欠付金额的 3‰/天计收滞纳金，若逾期 30 天或以上、或逾期金额 3 万或以上，乙方或第三方代理机构有权终止提供本合同及或另行约定的所有顾问或代理服务，且继续追收有关欠款或提起诉讼或仲裁主张有关权利。

5.4 甲方同意上述应付费用：

a. 通过乙方提供的网络支付平台实现费用的核对与支付，或

b. 通过非现金转账方式向乙方指定的其或第三方银行及或金融账户支付

c. 费用为未含任何应课税费的裸价费用，若甲方需要法定付款凭证，甲方同意并与乙方另行约定：

d. 由乙方开具相应服务费用发票，涉及的税费由双方事前确认并由甲方额外支付予乙方。

e. 由乙方推荐与委托的第三方代理服务机构开具相应服务费用发票，涉及的税费由双方事前确认并由甲方额外支付予乙方，再由乙方代付予开票之第三方代理服务机构。

f. 由乙方委派或合作的顾问人员或机构开具相应服务费用发票，涉及的税费由双方事前确认并由甲方额外支付予乙方，再由乙方代付予开票之顾问人员或机构。

二、一般条款

6. 保密责任

6.1 乙方及其代委托的第三方代理服务机构对甲方的商业秘密、业务信息或个人隐私（以下简称“甲方秘密”）应当保守秘密，在未征得甲方同意的情况下，不得向任何第三方透露甲方秘密。

6.2 甲方秘密不属于也不不应包括乙方可以用合理的方式证明并提供有形的证据[达到甲方的合理要求]的下列信息或事项，即：(a)乙方在签订本协定之前已经知晓的；(b)非因乙方违反本合同而成为公开信息的；(c)乙方从其他对披露方无保密义务的个人或主体收到的；(d)甲方以书面方式明确允许乙方披露的;或(e)根据一项法庭命令披露的，或据任何可适用的法律的要求披露的，即使属于该等披露，乙方应尽合理努力，在法律要求的程度内限制此种披露并应尽快通知甲方，使其能够采取法律措施以阻止该披露。

6.3 双方另行约定保密合同的，应当以保密合同的约定为准。

7. 利益冲突

7.1 乙方及其代委托的第三方代理服务机构在提供顾问与代理服务时，应当就已经存在的或可能存在的，代理与甲方有利益冲突方的情况如实告知甲方。在发生利益冲突的情况下，甲方有权撤销对乙方及其代委托的第三方代理服务机构的授权；乙方亦有权解除本合同。

8. 合同的解除

8.1 甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。

8.2 乙方因其人员工作延误、失职导致甲方蒙受损失的，甲方有权解除合同。

8.3 甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同：

a. 如果甲方未按照本合同约定支付顾问服务费用和其他代理费用且逾期超过三十日的，乙方有权解除本合同。

b. 如果甲方向乙方及其代委托的第三方代理服务机构提出有违职业道德和执业纪律的要求，则乙方有权随时终止向甲方提供顾问服务。

c. 如果乙方接受委托后发现甲方捏造事实或者弄虚作假，及或符合本合同约定乙方有权解除合同情形的，乙方有权解除本合同。

三、其他条款

9. 其他事宜

9.1 本合同作为乙方和甲方之间的最终的、完整的合同，取代之前双方作出的口头或书面的约定；本合同中的任何条款如因任何原因导致全部或部分无效，本合同的其他条款仍保持原有的效力，应当予以履行。双方同意以下全程或半程合同电子签署约定：

a. 全程电子化

- 本合同经甲乙双方加盖合法有效的电子签章后生效。
- 甲乙双方均承认电子签名的法律效力，并一致同意若因合同履行产生纠纷，就本合同采用的此种签订方式以及签订过程中产生的电子证据双方均不得提出异议，该证据可直接作为纠纷处理依据。

b. 半程电子化：

- 本合同经合同一方加盖电子签名、合同另一方加盖传统印章后生效。
- 甲乙双方均承认电子签名的法律效力，不因一方使用电子签名一方使用传统印章而否认本合同的法律效力。若因合同履行产生纠纷，就本合同签订所采用的此种方式双方均不得提出异议。

9.2 与本合同履行有关的通知应当以书面方式提交予对方，书面方式包括但不限快递邮寄、专人送递、电子邮件等方式送达。并就电子送达约定：

a. 双方同意在线订立本合同，对于因合同争议引起的任何纠纷，双方声明司法机关可以电邮或邮寄方式向各方送达法律文书（包括诉讼文书）。

b. 双方指定接收法律文书的电子邮箱与邮递地址双方于为本合同约定的电子邮箱与户籍或经营注册地址，司法机关向前述码址发出法律文书即为送达；

c. 双方同意与确认司法机关可采取以上一种或多种送达方式向各方送达法律文书，司法机关采取多种方式向各方送达法律文书的，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准；上述送达方式适用于各个司法阶段，如一审、二审、再审、执行以及督促程序（含支付令送达）等。

9.3 仲裁管辖

a. 因本合同履行过程中引起的或与本合同相关的任何争议，各方应以友好协商的方式迅速解决，若经协商仍未能解决，合同各方因本合同引起的或与本合同有关的争议，均同意提请乙方经营注册地的仲裁委员会申请仲裁，并同意适用在线书面审理方式，按照申请仲裁时该会现行有效的佛山市南海区仲裁委员会申请仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对合同各方均有约束力。

b. 合同各方一致同意通过乙方经营注册地仲裁委员会申请仲裁，网络仲裁的申请平台自行提交仲裁申请，也可以通过 e 签宝平台作为仲裁申请提交的平台，合同各方同意以存管在 e 签宝平台（www.esign.cn）的相关电子证据作为仲裁庭认定事实的依据，并认可 e 签宝就证据存管出具的相关证明文件，合同各方清楚了解该条款的含义，并对此无异议。

9.4 司法管辖

a. 合同签约各方均同意通过 e 签宝区块链签约平台以电子签名的方式完成本合同的签署，同意通过 e 签宝平台申请数字证书，各方的签署数据自进入 e 签宝区块链签约系统的节点服务器时即视为到达接收人。本合同自最后签约方的签署数据进入 e 签宝区块链签约系统的节点服务器之日起生效，具体时间以 e 签宝出具的证明文件为准。

b. 如因本合同发生法律纠纷，可起诉至乙方经营注册地人民法院。

c. 本合同的签订地为 e 签宝区块链签约系统实时分配的节点服务器所在地，各方同意具体的节点服务器安放地址以 e 签宝客户端（网站、APP 等）显示或 e 签宝出具的证明文件为准。

d. 本合同一式多份，经 e 签宝验证 hash 值未被篡改的数据电文具有相同的法律效力。

9.5 特别约定

a. 甲乙双方一致约定，基于本合同项下各项条款，合同履行期间，乙方受甲方所托，为其推荐与委托下第三方代理机构服务：

☒「企业会计记账与税务申报」代理服务

☒「企业汇算清缴与年报公示」代理服务

☒「企业会计建账与账册管理」代理服务

b. 上述乙方提供的顾问服务及或其委托之第三方机构提供的代理服务，有关服务的提供详情及费用约定，以本合同的附件文件描述为准。

10. 合同签署

甲方	佛山市领晟商贸有限公司
签名 盖章	

乙方	佛山市钜铭商务资讯服务有限公司
签名 盖章	

「企业会计与企业年报」代理服务

1. 服务描述

1.1「企业会计与企业年报」代理服务，是乙方因应甲方未单独设置会计机构及配备专职会计人员，为及时组织甲方各项经济活动和财务收支核算，实行有效会计监督，以保证甲方的会计工作效率和会计信息质量。基于《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《代理记账管理暂行办法》及《注册资本登记制度改革方案》相关规定，为甲方推荐并委托经批准设立从事会计代理记账业务的第三方服务机构，为甲方提供以下企业会计与年报服务：

a. 「会计记账与税务申报」代理服务

- 基于上述相关法规，结合《个体工商户建账管理暂行办法》有关规定，根据甲方提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度进行会计核算，包括审核原始凭证、填制证账凭证、登记会计账簿、编制会计报表等，定期向甲方属地税务机关申报税务资料与会计报表。
  - ✓ 上述服务若非另行约定，原则上，代理机构仅提供甲方企业《总分类账》的建账与记账服务；**企业《（现金、银行存款）日记账》、与《（固定/无形资产、库存商品）明细分类账》的建账与日常记账工作需由甲方自行负责与处理。**
  - ✓ **代理机构原则上为甲方提供企业附加税、个人所得税/五险一金、增值税及所得税等核定税种的申报，若遇其他税种需额外申报，代理机构可视情况另外收费。**
  - ✓ 代理机构完成上述税费申报后，应缴税费无法在线完成扣缴的，则由甲方自行通过电子税务局或属地税务机关支付，逾期缴费由此引致的滞纳费用及相关责任由甲方自行承担。
  - ✓ 上述服务，代理机构将按“小规模纳税人 CNY600 元/月”、“一般纳税人 CNY1000 元/月”等标准收取月度服务费；
  - ✓ 上述费用不含“税控器托管（设备申领与解锁、发票领用与开具、抄税汇总与上报）”服务（小规模 CNY300 元/月、一般纳税人 CNY500 元/月）、增值税进项发票认证（CNY200 元/月）、增值税销项发票退免税（CNY500 元/月）等操作。
  - ✓ 上述服务与费用不含企业审计服务（会计报表审计、企业内部审计、企业清算审计、高新企业审计、项目投标审计、会计验资审计、企业财税审计）、企业认定服务（高新企业认定、小微企业认定、软件产品认定...）。

b. 「企业汇算清缴与年报公示」代理服务

- 基于上述相关法规，为甲方处理企业所得税汇算清缴，于每月份/季度（终了后 15 日内）、年度（终了后 45 内）视乎甲方实际经营适当调整账目并向属地税务机关报送会计决算报表和所得税申报表；根据

国务院《注册资本登记制度改革方案》有关规定，为甲方在“国家企业信用信息公示系统”公示《企业年度报告》。

- ✓ 企业所得税汇算清缴，甲方需配合代理机构于年度终了后 5 个月内结清应补缴的企业税款，否则，甲方需自行承担相应责任。
- ✓ 企业年度报告公示，甲方如有任何公示前企业信息变更，需于代理机构提交公示前予以告知及或提供，否则，甲方因此被市场监管部门载入经营异常名录的，乙方及其委托的第三方代理服务机构将不承担有关责任。
- ✓ 上述服务若非另行约定，原则上，应由同时为甲方提供「企业会计记账与税务申报」代理服务的机构同步提供；提供服务的代理机构将按“企业所得税汇算清缴 CNY300 元/年”、“企业年度报告公示 CNY300 元/年”等标准收取年度服务费；由甲方自行处理**「企业汇算清缴与年报公示」**，提供「企业会计记账与税务申报」代理服务机构将按“企业所得税汇算清缴 CNY100 元/年”、“企业年度报告公示 CNY100 元/年”等标准收取服务费并配套提供甲方所需的会计数据或信息；

c. **「企业会计建账与账册管理」代理服务**

- 基于上述相关法规，为甲方的**「企业会计记账与税务申报」**配套提供供会计账簿购置、总分账簿建立、原始凭证整理、财务报表出具、月度凭证装订、年末账簿装订等会计账册建立与管理服务；
  - ✓ 甲方每月/季/年需配合代理机构于税务申报前提供当月/季/年度的《日记账》、《明细账》、《末级科目余额表》等数据与信息、及提供往来凭证原件。
  - ✓ 代理服务机构于税务申报年度终结次年将为甲方提供及返还：财务报表、记账凭证、纳税申报表、总分类账簿，甲方应自行保存相关会计文件 5 年或以上，否则，由此引致的责任需自负。
  - ✓ 上述服务，代理机构将按“小规模纳税人 CNY500 元/年”、“一般纳税人 CNY800 元/年”等标准收取年度服务费；